

Sachverhalt und offene Punkte

Punkt 1

Ein Franchisegeber will in derselben Stadt zwei neue Standorte eröffnen; der erste Franchisenehmer beruft sich auf Gebietsschutz.

Prüfrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 2

Die Rentabilitätsprognose aus der Anbahnung war viel optimistischer als die tatsächlichen Umsätze.

Prüfrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 3

Das Systemhandbuch wurde geändert; neue Lieferanten sind teurer und schlechter.

Prüfrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 4

Eine Social-Media-Aktion eines Franchisenehmers beschädigt die Marke.

Prüfrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 5

Der Franchisegeber verlangt Auditdaten aus dem Kassensystem.

Prüfrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 6

Nach Kündigungsandrohung streitet man über Rückbau, Warenbestand und Wettbewerbsverbot.

Prüfrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Ergänzende Franchiseakte Gebietsschutz und Systempflichten

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Franchisenehmerin Yara Kopp, Betreiberin zweier "Suppenwerk"-Filialen die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Gebietsschutz, Pflicht zur neuen Kassen-App, Marketingumlage, Kündigungsandrohung und Behauptung unvollständiger vorvertraglicher Aufklärung. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Die Systemzentrale bewirbt eine Pop-up-Fläche in 850 Metern Entfernung, verlangt gleichzeitig die Migration auf eine neue Cloud-Kasse und erhöht die Marketingumlage. Frau Kopp behauptet, die Rentabilitätsvorschau habe Personal- und Energiekosten zu niedrig angesetzt. Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail der Franchisenehmerin an den Systemgeber

`` Von: yara.kopp@suppenwerk-ost.test An: expansion@suppenwerk-system.test
Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr Betreff: Filiale Prenzlauer Berg / neue App /
Gebietsschutz-Verletzung ``

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte prüfen Sie Vertrag, vorvertragliche Aufklärung, Kartell-/AGB-Fragen und eine Lösung ohne sofortige Eskalation. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Franchisenehmerin Yara Kopp, Betreiberin zweier "Suppenwerk"-Filialen

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf Rüge- und Gesprächsangebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

Beweis- und Fristenlogik

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

Weiterer Bearbeitungsvermerk

Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf "richtig" oder "falsch" zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Datei: 03-email-auftakt.eml

Von	projekt@beispielkanzlei.local
An	team@mandat.local
Datum	Thu, 04 Jun 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Auftakt Akte Knusperkrone: Franchise-Expansion, Gebietsschutz und Systemhandbuch-Streit

Guten Morgen,

bitte einmal die Akte sortieren. Besonders unklar sind: Ein Franchisegeber will in derselben Stadt zwei neue Standorte eröffnen; der erste Franchisenehmer beruft sich auf Gebietsschutz.

Franchisestreit mit Aufklärung, Handbuch, Kartellrecht, Marke, Daten und Exit.

Viele Grüße

Projektteam

bereich	frage	status	owner
franchiserecht-praxis	Ein Franchisegeber will in derselben Stadt zwei neue Standorte eröffnen; der erste Franchisenehmer beruft sich auf Gebietsschutz.	offen	Sachbearbeitung
franchiserecht-praxis	Die Rentabilitätsprognose aus der Anbahnung war viel optimistischer als die tatsächlichen Umsätze.	offen	Sachbearbeitung
franchiserecht-praxis	Das Systemhandbuch wurde geändert; neue Lieferanten sind teurer und schlechter.	offen	Sachbearbeitung
franchiserecht-praxis	Eine Social-Media-Aktion eines Franchisenehmers beschädigt die Marke.	offen	Sachbearbeitung
franchiserecht-praxis	Der Franchisegeber verlangt Auditdaten aus dem Kassensystem.	offen	Sachbearbeitung
franchiserecht-praxis	Nach Kündigungsandrohung streitet man über Rückbau, Warenbestand und Wettbewerbsverbot.	offen	Sachbearbeitung

Tabellenblatt: Risiko Fristen

Nr	Thema	Risiko	Frist	Naechster Schritt	Beleg
1	Ein Franchisegeber will in derselben Stadt zwei neue Standorte eröffnen; der ers	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
2	Die Rentabilitäts prognose aus der Anbahnung war viel optimistischer als die tats	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
3	Das Systemhandbuch wurde geändert; neue Lieferanten sind teurer und schlechter.	hoch	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
4	Eine Social-Media-Aktion eines Franchisenehmers beschädigt die Marke.	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
5	Der Franchisegeber verlangt Auditdaten aus dem Kassensystem.	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
6	Nach Kündigung sandrohung streitet man über Rückbau, Warenbestand und Wettbewerbs	hoch	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail

Akte Knusperkrone: Franchise-Expansion, Gebietsschutz und Systemhandbuch-Streit

Franchisestreit mit Aufklärung, Handbuch, Kartellrecht, Marke, Daten und Exit.

Ein Franchisegeber will in derselben Stadt zwei neue Standor

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Die Rentabilitätsprognose aus der Anbahnung war viel optimis

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Das Systemhandbuch wurde geändert; neue Lieferanten sind teu

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Eine Social-Media-Aktion eines Franchisenehmers beschädigt d

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Der Franchisegeber verlangt Auditdaten aus dem Kassensystem.

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Nach Kündigungsandrohung streitet man über Rückbau, Warenbes

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Datei: 06-screenshot-notizen.jpg



Bilddatei: 06-screenshot-notizen.jpg